SYNTHESE
DROIT DE LA RESPONSABILITE

La responsabilité est l'obligation qui incombe à une personne physique ou morale de rendre compte de ses actes. Traditionnellement, on distingue les responsabilités civile et pénale. La responsabilité pénale est fondée sur la violation de la loi et sanctionne un comportement dommageable du point de vue de la société. La responsabilité civile est encourue par l'auteur d'un dommage qui doit réparer le préjudice occasionné à une victime.

I. LA NOTION DE RISQUE ET SA PREVENTION

Définition du risque : évènement futur, incertain, dont l'arrivée ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'assuré, qui cause des dommages.

Les risques ont toujours existé mais leur évolution est à l'origine de profonds bouleversements juridiques.

Afin d'éviter au maximum que les risques se réalisent, deux principes ont été édictés sont mis en place par les entreprises et les pouvoirs publics

A. Anticiper les risques identifiés avec le principe de prévention

Le principe de prévention est le principe selon lequel il est nécessaire d'éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés en agissant en priorité à la source de ces risques, et en recourant aux meilleures techniques disponibles pour les éviter ou les réduire. La notion d'anticipation est au cœur de ce principe, car elle permet de prendre les mesures permettant d'éviter ou de réduire les risques.
Le principe de prévention s'applique aux risques environnementaux, aux risques technologiques et aux risques liés à la santé au travail.

1- la prévention des risques environnementaux et technologiques

risque environnemental : risques générés par l'entreprise qui impactent l'environnement (air, eau, sol…) et risques externes liés à l'environnement qui impactent l'entreprise

risque technologique : risques générés par des activités humaines dangereuses : risque industriel, nucléaire

l'État a défini une stratégie de gestion des risques environnementaux et technologiques. Il s'agit ici de prévenir et d'anticiper les conséquences de ces risques.

2- La prévention des risques liés à la santé au travail

La prévention concerne l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail.

a) Le rôle de l'employeur

L'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.

- **Les risques couverts :**

Cette obligat**ion couvre les risques pà la santé physique mais aussi les risques psychosociaux c'est-à-dire les risques liés aux relations de travail :** dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

- **La procédure à mettre en place :**

- actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail :
  - identifier les risques
  - Eviter les risques « évitables »: Supprimer le danger ou l'exposition à celui-ci.
  - Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités : Apprécier leur nature et leur importance : DUE
  - mettre en œuvre les moyens adaptés pour limiter ces risques
- Des actions d'information et de formation;

- **L'obligation de sécurité est une obligation de résultat :**

En pratique, en cas de manquement : maladie professionnelle / accident, l'entreprise est responsable envers le salarié(s) concerné(s) quelque soit les mesures de prévention mises en place.

b) les autres acteurs de la prévention

- **Le CSE**

Son objectif est de contribuer à la protection de la santé mentale et physique des salariés. Il veille au respect de la règlementation, procède à l'analyse des risques professionnels et des accidents du travail et est force de proposition (que la direction doit justifier en cas de refus de sa mise en œuvre).

- Médecin du travail : il conseille l'employeur dans la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées

-**l'inspecteur du travail :** mission d'information et de conseil. Mission de contrôle de la bonne application des mesures législatives et réglementaires.

- Chargé de prévention ou animateur en santé sécurité

Désigné par le chef d'établissement pour exercer la fonction prévention, il a reçu une formation et/ou il a une bonne connaissance de la diversité des postes de travail et de la réalité des situations de travail…..

- services de ressources humaines : les ressources humaines pour ce qui concerne le recrutement et la formation, la gestion des compétences et des parcours professionnels, les relations sociales, la gestion

prévisionnelle de l'emploi, le maintien dans l'emploi et le reclassement de salariés après absence prolongée, l'insertion des travailleurs handicapés…

- **encadrement** : acteur et relais dans le domaine de l'organisation du travail et du management des salariés : mise en œuvre de la politique de prévention, responsabilité de la bonne application des mesures prises en la matière, promotion des actions de prévention, dialogue avec son équipe pour une circulation des informations et des questions.

3- Le droit d'alerte et le droit de retrait

Le droit d'alerte s'exerce quand le salarié a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. **Le droit d'alerte** repose sur le signalement d'un danger pour la vie ou la santé du salarié. Il joue donc deux rôles : il amorce la protection du salarié et informe l'employeur

Le droit de retrait donne au salarié la possibilité de se retirer d'une situation qui, à brève échéance, pourrait être dangereuse pour sa vie ou sa santé.

Avec le droit d'alerte, on reste au niveau de l'exercice d'un droit à l'information. Avec le **droit de retrait**, on passe de l'information à l'action : le salarié s'écarte d'une situation de danger

4- Les enjeux d'une politique de prévention

Enjeu humain

L'entreprise met en œuvre toutes les conditions qui permettent de respecter l'intégrité physique et mentale des salariés. La démarche de prévention est un facteur de développement personnel et professionnel des salariés de l'entreprise, et un gage de qualité du dialogue social. Elle permet de maintenir les compétences nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, en préservant le capital humain et en rendant l'entreprise attractive pour l'ensemble des salariés et les futurs embauchés.

Enjeu économique

L'investissement dans la prévention, a des conséquences économiques positives pour l'entreprise :

- **Gains de productivité** par l'optimisation de l'utilisation et de la maintenance des équipements, l'amélioration des postes de travail et de leur accessibilité, une meilleure transmission des informations, la réduction des nuisances, des dysfonctionnements et de la pénibilité des tâches…
  - **Diminution du coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles** (dépenses visant à réparer les dommages subis par les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles).
  - **Diminution des pertes ou du manque à gagner pour l'entreprise** : coût de l'absentéisme suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, charges liées au turnover (coûts liés à la perte de qualification, au recrutement et à la formation du personnel remplaçant…), dépenses pour la remise en état du matériel endommagé ou détruit, pertes de productivité, diminution de la qualité…

Enjeu sociétal : L'entreprise répond aux attentes de ses salariés, clients, donneurs d'ordre ou actionnaires, des pouvoirs publics, de son environnement immédiat… Son climat social et son image s'en trouvent améliorés. En préservant la santé et la sécurité de ses salariés et l'environnement, l'entreprise participe au développement durable de la société.

A- Anticiper les risques inconnus avec le principe de précaution

1- Le principe de précaution

Définition : Il consiste, en cas d'absence de certitude scientifique sur les risques encourus, à évaluer les risques d'un dommage susceptible d'affecter la santé, la sécurité alimentaire ou l'environnement de manière grave et irréversible et à prendre des mesures proportionnées au dommage envisagé :
-évaluation du risque
- mesures de protection (arrêt des activités ou retrait du produit).
Le principe de prévention concerne les risques avérés (dont on sait qu'ils existent) et bien évalués du point de vue scientifique. Le ppe de précaution concerne les risques incertains, pour lesquels on n'a pas de certitude scientifique, quand des dommages graves ou irréversibles sont pressentis.

Affirmé au niveau européen dans le traité de Maastricht (1992). Il a une valeur constitutionnelle depuis 2004.

2- l'application du principe de précaution

Les partisans du ppe de précaution considèrent qu'il est indispensable pour empêcher les pratiques d'entreprises qui visent le profit à court terme alors qu'il y a un risque certes non encore prouvé mais avec des conséquences potentielles graves et inéluctables.
Les opposants à ce ppe considèrent qu'il nuit à la science, à la recherche et à l'innovation et donc à la croissance. En effet, il dissuade les entreprises et universités de se lancer ds certaines recherches ou de lancer certains produits.

La mise en œuvre du ppe de précaution tient donc compte de deux impératifs contradictoires : prévention des risques et développement et innovation.
L'objectif est d'assurer l'équilibre entre ces 2 impératifs : prendre en compte les risques afin de les prévenir sans pour autant bloquer le développement économique.

B- L'obligation de sécurité des biens et des services

Le risque sécurité inhérent aux ventes de biens et services articule les principes de prévention et de précaution.

1- L'obligation de sécurité

L'obligation générale de sécurité est définie à l'article L. 2222-1 du Code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans les conditions normales

d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes. »

Les entreprises mettent en place des actions de prévention, dans le cadre de cette obligation de sécurité, car elles sont responsables des conséquences négatives liées à un problème de sécurité des produits ou services qu'elles vendent. Cette obligation peut selon les cas être une obligation de résultat ou de moyen.

Elles décident donc souvent de tout faire pour prévenir le risque, grâce aux indications fournies avec le produit, la formation, les conseils d'utilisation, mais aussi en procédant si nécessaire à des rappels de produits…

2- Le rôle des pouvoirs publics

Les obligations à la charge des professionnels dans le cadre de l'obligation de sécurité des biens et des services consistent à mettre en place des mesures préventives. Ainsi, les industriels doivent contrôler ou faire contrôler la conformité de leurs produits aux normes nationales et communautaires. Il existe, par exemple, des décrets concernant les briquets ou la sécurité des jouets…

Le rôle des pouvoirs publics est d'édicter des règles pour encadrer ces obligations, d'effectuer des contrôles, et éventuellement de prononcer diverses mesures pour renforcer la sécurité des consommateurs (saisie, destruction de marchandises dangereuses, obligation de réaliser des travaux, fermeture administrative d'un restaurant…). Le professionnel s'expose également à une sanction pénale.

L'obligation de sécurité fait appel au principe de précaution et au principe de prévention car il implique la mise en œuvre de mesures dès qu'un risque est envisageable, qu'il soit avéré ou non. Les principes de précaution et de prévention sont donc mis en application pour assurer le bien général.

II. LES DOMMAGES GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

C- Les différents dommages

Le dommage peut être matériel (atteinte aux biens), corporel (atteinte au corps) ou moral souffrance psychologique). Certains dommages moraux sont des suites de dommages matériels ou corporels (lié à la douleur par exemple). D'autres peuvent être indépendants de toute atteinte à l'intégrité physique (exemples : atteintes à la réputation, à l'honneur).

Il peut être personnel ou par ricochet (subi par les proches de la victime).

Ils peuvent être classés dans les deux catégories en fonction de leurs conséquences :

- Les dommages patrimoniaux lorsqu'il y a atteinte au patrimoine (ex : dépenses de santé, dommage matériel),
- Les dommages extrapatrimoniaux pour leurs conséquences morales (souffrance endurée…).

D'autres dommages sont apparus en droit comme le préjudice écologique : il n'est ni moral, ni patrimonial, Il n'est pas personnel et se fonde sur l'atteinte aux actifs environnementaux.

D- les dommages réparables

Pour être réparable, le dommage doit être :

- certain : c'est-à-dire tenu pour acquis et donc mesurable. Un tel caractère n'empêche pas d'indemniser un préjudice futur, à condition d'être certain de sa survenance future (exemple : une personne, handicapée à la suite d'un accident du travail et ne pouvant plus vivre sans l'assistance d'un tiers, peut recevoir des dommages-intérêts même pour l'avenir)
- déterminé (évaluable en argent),
- direct (conséquence directe d'un fait),
- résulter de l'atteinte à un intérêt légitime.

III LA REPARATION DES DOMMAGES

A- les différents modes de réparation

La victime d'un dommage a un droit à réparation, qui est fonction du dommage causé. La loi pose le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime.

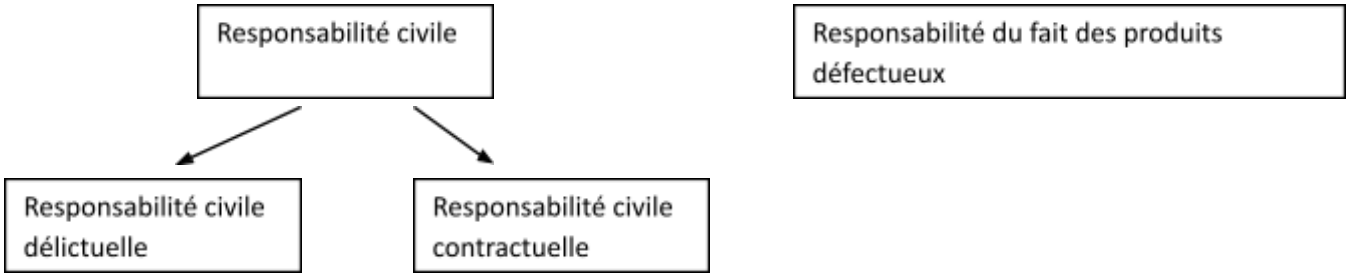
On distingue deux modes de réparation :

– la **réparation en nature** est ordonnée quand les choses peuvent être remises en état (exemple : la réparation du bien détérioré) ;

– la **réparation par équivalent** a pour objet de compenser la perte subie (exemple : le versement d'une somme d'argent).

B- La mise en œuvre de la responsabilité

Les différents types de responsabilité juridique :



1) La responsabilité civile

a- Les principes de la mise en œuvre de la responsabilité civile

La mise en œuvre de la responsabilité exige la réunion de trois conditions : le fait générateur, le dommage et le lien de causalité.

– **Le fait générateur** est le comportement ou l'événement qui se trouve à l'origine de la mise en cause de la responsabilité. Le demandeur doit donc prouver l'existence de ce fait générateur. en fonction du fait générateur, c'est la responsabilité civile délictuelle ou la responsabilité civile contractuelle qui sera engagée.

– **Le dommage** s'analyse comme une atteinte portée à autrui soit dans sa personne, soit dans ses biens.

– **Le lien de causalité** se définit comme la relation qui existe entre le fait générateur et le dommage. Il est caractérisé dès lors que le fait générateur a un lien direct avec le dommage.

b- la responsabilité civile contractuelle

Elle résulte de l'existence d'un contrat : Le cocontractant est responsable des dommages résultant de la non exécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations (exécution seulement partielle ou encore retard dans l'exécution).

- **Fait générateur** : non exécution ou mauvaise exécution du contrat.
- **La preuve du fait générateur et les conditions d'exonération**

	La preuve à apporter	**Les conditions d'exonération**
S'il s'agit d'une obligation de résultat : le débiteur s'est engagé, dans le contrat, à atteindre un résultat	le demandeur doit prouver seulement l'inexécution du contrat : la faute du débiteur est présumée	IL faut prouver l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution du contrat : -la force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur), -la faute du cocontractant -ou le fait d'un tiers.
S'il s'agit d'une obligation de moyens: le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat	le demandeur doit prouver l'inexécution du contrat et la faute du débiteur à l'origine de cette inexécution	Le cocontractant peut se libérer de toute responsabilité en prouvant l'absence de faute de sa part.

c- La responsabilité civile délictuelle

En dehors de tout contrat, chacun est responsable des conséquences dommageables de ses actes :

- **Le fait générateur :**

- Responsabilité du fait personnel : responsabilité subjective qui repose sur une faute volontaire ou d'imprudence. Il faut donc prouver la faute à l'origine du dommage.

- Responsabilité du fait des choses : responsabilité objective
  Celui qui a la garde de la chose est responsable des dommages causés par cette chose. Il faut juste prouver que le dommage a été causé par une chose dont il avait la garde.

- Responsabilité du fait d'autrui : responsabilité objective
  - **Responsabilité des parents du fait de leur enfant**
  - **Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés** : l'employeur est responsable des dommages causés par le salarié. C'est une responsabilité de plein droit : l'employeur est responsable même en cas de faute causmise par le salarié.
    Exception : Pour que le salarié soit personnellement responsable, l'employeur doit prouver qu'il a dépassé les limites de sa mission, c'est-à-dire qu'il a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions.

- Les conditions d'exonération :

L'auteur du dommage devra prouver :

- La force majeure (un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible),
- Le fait d'un tiers
- Ou la faute de la victime.

2) Responsabilité du fait des produits défectueux

En 1998, suite à une directive européenne, le législateur français a instauré un nouveau régime de responsabilité pesant sur les professionnels : la responsabilité du fait des produits défectueux.

a) Le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux

Le principe : Le producteur d'un produit défectueux est responsable des dommages causés aux victimes par ce produit. Il s'agit d'une responsabilité objective, sans faute.

i. Une responsabilité spécifique :

- Ce nouveau régime de responsabilité supprime la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il créée une obligation générale de sécurité vis-à-vis de tous les utilisateurs d'un produit défectueux, qu'ils soient liés ou non par contrat avec le professionnel, quel que soit l'utilisateur (particulier ou professionnel).
- Ce régime de responsabilité prime sur les autres régimes de responsabilité. Dès que l'obligation de sécurité du producteur est mise en cause par un produit défectueux, les victimes ne peuvent pas agir sur la base de la responsabilité délictuelle ou contractuelle.

ii. La notion de producteur :

Le producteur est :

- le fabricant d'un produit fini ou d'une partie composante, le producteur d'une matière première.
- le professionnel qui appose son nom, sa marque sur le produit
- le professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne

Si le producteur ne peut être identifié, le producteur est le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel.

La notion de producteur est très large : elle s'applique à tous les producteurs européens, et à tous les importateurs de produits étrangers dans l'UE.

L'objectif est d'assurer une garantie maximale contre les risques à tous les européens et d'unifier les conditions de la concurrence entre les producteurs européens.

iii. La notion de produit défectueux

Le produit est tout bien meuble, même incorporé à un immeuble. Il doit présenter un défaut de sécurité. L'objectif est de protéger les victimes d'un défaut de sécurité et non pas d'un défaut du produit.

b) l'action en responsabilité du fait des produits défectueux

i. Les conditions de mise en œuvre

La victime doit prouver :

- **le fait générateur : défaut de sécurité.**

Responsabilité sans faute : Même si le producteur n'a commis aucune faute, sa responsabilité peut être engagée. Il faut prouver le défaut de sécurité :

- par rapport au niveau de sécurité attendu par un utilisateur « moyen ». Le défaut est souvent présumé par le juge dès que ce niveau de sécurité n'est pas atteint
- en tenant compte de toutes les circonstances (notices explicatives, moment de sa mise en circulation).

- **Le dommage** : le dommage réparable est toute atteinte à la personne et/ou toute atteinte à un bien meuble autre que le produit défectueux et dont le montant de la réparation est supérieur à une somme précisée par décret (500 euros actuellement).

- **le lien de causalité** entre le fait générateur et le dommage.

ii. les causes d'exonération

Le producteur est exonéré de sa responsabilité :

- S’il n’a pas mis le produit en circulation ;
- si le défaut est apparu après la mise en circulation du produit. Il faut tenir compte des circonstances, c’est-à-dire de l’utilisation du produit, de son environnement… C’est au producteur d’apporter cette preuve ;
- si le produit n'a pas été fabriqué pour être vendu
- Risque de développement : l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut : Cela permet de ne pas freiner les professionnels qui souhaitent innover.
- si le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives.
- si le défaut est dû à un autre producteur intervenu dans la fabrication du produit,
- faute de la victime (ou d’une personne dont elle est responsable).

iii. Les délais pour agir

- L’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Ces trois conditions sont cumulatives.

- Sauf faute du producteur, sa responsabilité est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.

		RESPONSABILITE CONTRACTUELLE	RESPONSABILITE DELICTUELLE	RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
Domaine d'application		Les parties sont liées par un contrat et le dommage est lié à l'exécution d'un contrat	Lorsque le dommage n'est pas lié à l'exécution d'un contrat	Responsabilité du producteur dont le produit a causé un dommage, qu'il y ait ou non un contrat.
		Principe de non-cumul de ces responsabilités : la RDFPD prime sur les deux autres régimes de responsabilité.		
MISE EN OEUVRE	Fait générateur	Violation d'une obligation contractuelle (autre que l'obligation de sécurité): - inexécution d'une obligation - mauvaise exécution - si obligation de résultat : responsabilité de plein droit -si obligation de moyen : il faut prouver la violation contractuelle	-faute personnelle - responsabilité du fait des choses dont on a la garde (responsabilité sans faute) - responsabilité des commettants du fait des préposés (les employeurs sont responsables des fautes commises par les salariés)	- défaut de sécurité du produit
	Dommage réparable	Tous les dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux		- Dommages aux personnes - Dommages aux biens (supérieurs à 500 €) sauf les dommages subis par le produit défectueux
	Lien de causalité	Lien de causalité direct entre le fait générateur et le dommage		
Cas d'exonération		-force majeure fait d'un tiers - fait de la victime	-force majeure -fait d'un tiers - fait de la victime -Abus de fonction du salarié	-fait de la victime - risque de développement - 5 autres cas spécifiques
Délai de prescription		- dommages corporels : 10 ans - dommages environnementaux : 30 ans - autres dommages : 5 ans		- 3 ans à partir de la connaissance du défaut - 10 ans à partir de la mise en circulation du produit

III Le droit spécifique de la responsabilité des prestataires informatiques

Les processus d'informatisation des entreprises deviennent de plus en plus complexes, les solutions disponibles sur le marché se diversifient et le système informatique d'une société constitue bien souvent son organe le plus vital mais aussi son talon d'Achille. Dans ces circonstances, les décideurs procèdent rarement à des achats informatiques sans se faire conseiller par des professionnels qui les assisteront dans la définition de leurs besoins, dans le choix des solutions qui s'offrent à eux et dans la négociation de la relation contractuelle à établir. Néanmoins, la pratique démontre que ce modus operandi, et les coûts qu'il génère, n'est pas à la portée de tous.

Bon nombre d'entreprises se retrouvent engagées dans des projets informatiques boiteux, à l'issue incertaine et aux contours contractuels flous. En l'absence d'un cadre contractuel clair, les parties ne sont cependant pas dépourvues de recours. En effet, la jurisprudence et la doctrine de ces vingt dernières années ont dégagé un certain nombre d'obligations pesant sur le prestataire informatique (mais également sur son client) dont, notamment, la fameuse, et non des moindres, obligation d'information.

Le contenu de l'obligation d'information

Le devoir d'information (ou encore de "conseil") du prestataire informatique peut être défini comme étant "l'obligation faite au fournisseur de s'informer des besoins de son client, de l'informer de tout renseignement qui pourrait lui être utile concernant le matériel ou la prestation à livrer (type, caractéristiques, conditions d'utilisation ou d'octroi, adéquation de l'environnement, contenu des contrats envisagés, coûts, garanties), de lui proposer une solution adéquate à ses problèmes qui s'inscrit de manière rationnelle dans son entreprise et de le mettre en garde contre toutes les éventuelles limitations de la solution proposée".

Cette obligation d'information trouvera à s'appliquer tant pendant la période précontractuelle des négociations et pourparlers que pendant la période d'exécution du contrat proprement dite. Il résulte de cette définition tirée des enseignements de la jurisprudence que l'obligation d'information du prestataire informatique lui impose un triple devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil à l'égard de son client.

Le devoir de renseignement - Le prestataire informatique est tenu de renseigner objectivement et complètement son client sur les caractéristiques, conditions d'utilisation, capacités, performances et contraintes des biens informatiques fournis, à la lumière des attentes, besoins et ressources financières du client. Il doit également se renseigner auprès du client pour s'enquérir de ses besoins concrets et, le cas échéant, l'aider à formuler adéquatement ses besoins. On constatera ainsi l'importance que revêt la rédaction d'un cahier des charges.

En l'absence d'un tel document, le prestataire informatique sera bien inspiré de procéder, en collaboration avec le client, à la rédaction de ce cahier des charges. Par ailleurs, même en présence d'un cahier des charges préalablement fourni par le client, le prestataire informatique veillera à obtenir toutes les précisions qu'il jugerait utiles. Enfin, on notera que les renseignements donnés au client par

le fournisseur doivent non seulement être exacts mais également compréhensibles pour le client. Il ne suffit donc pas de fournir au client des données purement techniques. Un travail de vulgarisation peut alors s'avérer indispensable.

Le devoir de mise en garde – En vertu de cette obligation, le prestataire informatique est tenu d'attirer l'attention de son client sur les éventuelles erreurs que celui-ci aurait pu commettre ainsi que sur les risques, problèmes, contraintes ou limites que peuvent engendrer les différentes opérations envisagées. Ainsi, une carence du cahier des charges établi par le client devra être signalée.

De même, le client devra être dûment mis en garde tant au niveau des contraintes techniques (période de rodage nécessaire, pourcentage acceptable de bugs, obsolescence de certains matériels, incompatibilité entre des logiciels/matériels existant par rapport à la nouvelle application, difficultés inhérentes au démarrage d'applications informatiques) que des perturbations organisationnelles.

Le devoir de conseil – Il s'agit de l'obligation la plus soutenue de l'obligation d'information du prestataire informatique. Dans son aspect précontractuel, elle lui impose d'orienter les choix de son client, de lui indiquer la voie la plus adéquate. Le prestataire informatique est ainsi tenu de s'impliquer personnellement dans l'analyse des besoins de son client pour lui proposer une solution pertinente, efficace et conforme à ses attentes.

Dans ce cadre, il a été jugé en France qu'il peut être exigé du prestataire qu'il donne au client les indications utiles à la réorganisation de son entreprise en fonction du projet informatique, qu'il suggère une formation spécifique de certains de ses personnels ou l'embauche de certains autres, qu'il propose à l'utilisateur un équipement ou des prestations conformes aux besoins de ce dernier et adapté à sa situation. Par ailleurs, tout comme les deux autres composantes de l'obligation d'information, le devoir de conseil perdure durant l'exécution du contrat.

Quelques autres illustrations – En application de ce qui précède, la jurisprudence belge de ces dernières années a notamment estimé que le fait de s'informer de la qualification du personnel du client avant de conclure le contrat faisait partie de l'obligation d'information générale (ou de conseil) du prestataire informatique. Il ne pouvait donc pas tenter de justifier ses retards par l'inexpérience du personnel du client car cette circonstance devait être connue.

De même, en vertu de son obligation d'information, le prestataire informatique doit prévoir l'éventualité d'un développement des besoins du client et ses conséquences contractuelles; il doit proposer une solution qui corresponde aux besoins de son client compte tenu de son infrastructure existante et des potentialités qu'elle offrait encore et il doit conseiller son client sur la compatibilité du système proposé avec le matériel existant.

Le corollaire : l'obligation de collaboration du client

On le constate, l'obligation d'information qui pèse sur le prestataire informatique apparaît bien lourde. Que les professionnels se rassurent néanmoins. S'ils sont tenus d'une telle obligation, le client se doit également de respecter certains devoirs à leur égard. En effet, la jurisprudence a, assez logiquement, considéré que les fournisseurs informatiques ne pouvaient valablement respecter leur obligation d'information à l'égard de leurs clients que pour autant que ces derniers apportent leur nécessaire collaboration au projet.

Ainsi, la jurisprudence impose également dans le chef du client une obligation d'information. Le client doit analyser et exprimer ses besoins. Il doit se renseigner en posant des questions précises à son

fournisseur pour exprimer ses besoins et il doit répondre de manière adéquate aux questions qui lui sont posées.

La rédaction d'un cahier des charges peut donc s'avérer également utile sous l'angle des obligations du client. Un tel document ne constitue cependant pas une condition de validité de l'expression de ses besoins par le client.

Il est en effet parfaitement suffisant que le client décrive de manière circonstanciée tous les éléments d'information utiles au prestataire, à charge pour ce dernier de les traduire sous un angle plus technique.

L'intensité variable et les limites de l'obligation d'information

L'obligation d'information qui pèse sur le prestataire informatique n'est pas absolue et certaines limites ont été dégagées. Tout d'abord, sauf clause contractuelle contraire, l'obligation d'information du prestataire informatique constitue une obligation de moyen et non de résultat. Par ailleurs, au titre des limites dégagées, on mentionnera que, dans la phase précontractuelle, l'information à fournir au client doit avoir une influence importante sur le consentement du client.

L'intensité de l'obligation variera aussi en fonction du degré d'implication du prestataire dans le projet informatique. Dans l'hypothèse de la fourniture d'une solution informatique globale ou dans le cadre d'un contrat "clé en main", cette intensité sera nettement accrue. Assez logiquement, le devoir d'information du fournisseur est également limité par l'obligation de collaboration du client qui lui impose de préciser ses besoins et ce qu'il attend du projet.

Enfin, le devoir d'information du prestataire sera modalisé en fonction des compétences propres du client : soit il sera renforcé lorsque le client est considéré comme un profane ou lorsque le prestataire connaît parfaitement les besoins du client, soit il sera diminué lorsque le client est initié à la matière informatique ou s'est fait assister d'un conseil extérieur spécialisé (par exemple pour la rédaction du cahier des charges).

La sanction du non-respect de l'obligation d'information

Ainsi que mentionné ci-avant, le devoir d'information du prestataire informatique constitue à la fois une obligation précontractuelle et contractuelle puisqu'elle trouve aussi à s'appliquer durant l'exécution du contrat. Cependant, le non-respect de cette obligation trouvera le plus souvent son origine lors de phase des négociations mais ne sera invoqué qu'après la conclusion du contrat, lorsque l'exécution de celui-ci pose problème.

Les tribunaux se fondent rarement sur une base purement délictuelle, privilégiant un raisonnement permettant l'application des règles attachées à la non-exécution des obligations contractuelles qui sont plus adaptées au contexte notamment économique du contrat (la mise à néant du contrat ne survenant que dans les cas "extrêmes"). Sur ce dernier point, la jurisprudence et la doctrine françaises sont plus tranchées puisqu'elles considèrent que lorsque le contrat est conclu, la violation durant le stade précontractuel de l'obligation d'information engendre "tout simplement" la responsabilité contractuelle du prestataire informatique.

Un cas d'école : l'arrêt du 6 mai 2003 de la Cour de cassation française

Une mutualité (UGMR) était entrée en contact avec la Sté Promatec afin d'informatiser ses services. La Sté Promatec fournissait à l'UGMR certains progiciels et avait conçu un logiciel spécifique

répondant aux besoins de sa cliente. Par contrat de service, la Sté Promatec s'était engagée à adapter le logiciel réalisé en fonction de l'évolution des besoins de l'UGMR.

Non satisfaite du logiciel, l'UGMR avait intenté une action et obtenu des juges de la Cour d'Appel de Lyon, la résolution du contrat de service et la condamnation de son prestataire à des dommages et intérêts.

La société Promatec, qui estimait avoir assuré son obligation de conseil, s'était pourvue en cassation. Par arrêt du 6 mai 2003, la Cour de Cassation confirma la position des juges d'appel.

En l'espèce, selon la Cour, le prestataire informatique n'avait pas assuré son obligation de conseil auprès de sa cliente : " *la Sté Promatec était tenue d'un devoir de conseil, qu'elle se devait notamment, connaissant l'activité de l'UGMR et son environnement particulier, d'envisager les risques de l'absence de définition précise des besoins pour le projet concerné et de s'enquérir des informations nécessaires*".

L'existence d'un service informatique interne chez la cliente ne dispensait pas de l'obligation de conseil du prestataire "*dès lors que les informaticiens de l'UGMR ne disposaient pas de toutes les compétences nécessaires, s'agissant de l'installation de logiciels spécifiques*".

Article paru dans L'Echo du 3 mars 2004

http://www.droit-technologie.org/actuality-750/l-obligation-d-information-du-prestataire-informatique-a-l-egard-de-so.html